

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор за предоставяне на концесия за подземни богатства

вързка с техния добив от находище „Петровица”,
област Смолян, сключен на 20 април 2001г.

Днес, 12.05......2007г. д-р Валентина Баненкина две хиляди и
седма година/ в гр.София, Република България, на основание:

- Чл.61, ал.3 от Закона за подземните богатства;
- Протоколно решение от заседание на Министерския съвет,
проведено на 11 октомври 2006г.

СТРАНИТЕ

1. **МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, наричан по-долу за краткост **КОНЦЕДЕНТ**, представляван от Министъра на икономиката и енергетиката – **РУМЕН ОВЧАРОВ**

и

2. **“ГОРУБСО - МАДАН” АД**, гр.Кърджали, наричано по-долу **КОНЦЕСИОНЕР**, регистрирано по ф.дело №3/2005г., по описа на Кърджалийски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, бул.”България”127, представлявано от **ВАЛЕНТИНА БАНЕНКИНА**, ЕГН – прокурист

сключиха настоящото Допълнително споразумение №1 към
Договора, както следва:

Чл.1. В чл.18 от концесионния договор се създава ал.7:

„/7/ Част от дължимото годишно концесионно възнаграждение, възлизаща на 30 /тридесет/ на сто, се внася от концесионера по бюджета на община Мадан, при условията и в сроковете на чл.18 от концесионния договор.”

Чл.2. Член 25 се изменя, както следва:

„Чл.25. /1/ При системно нарушаване на условие за осъществяване на концесията и/или системно неизпълнение на основно задължение по договора, концедентът има право да прекрати едностранно концесионния договор с едномесечно писмено предизвестие до концесионера.

/2/ При неизпълнение на всяко от непаричните задължения по чл.8, ал.2, т.т.9, 10, 11 и 12, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто на ден върху минималното концесионно възнаграждение, но не повече от 15 на сто върху минималното концесионно възнаграждение.

/3/ Концесионерът дължи неустойка в размер 10 на сто върху минималното концесионно възнаграждение за неизпълнение на задължението по чл.8, ал.2, т.6. Неизпълнение на посоченото задължение е налице, когато към 15 януари,

не са налични в Министерство на икономиката и енергетиката всички дължими за предходната календарна година отчети.”

Чл.3. Чл.26 се отменя.

Чл.4. В глава „ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” се създава т.8:

„8.СИСТЕМНО НАРУШАВАНЕ НА УСЛОВИЕ ЗА ОСИЦЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА И/ИЛИ СИСТЕМНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ДОГОВОРА – констатирано по надлежния ред трикратно /и повече/ нарушаване /неизпълнение/, неотстранено в указания срок. В този случай не е задължително нарушенията да са хронологически последователно констатирани.”

Чл.5. Настоящото Допълнително споразумение № 2 влиза в сила от 1 януари 2007г., съдържа 2 (две) страници и е изготвено в три еднообразни екземпляра на български език – два за концедента и един за концесионера.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....
РУМЕН ОВЧАРОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И
ЕНЕРГЕТИКАТА

.....
ВАЛЕНТИНА БАНЕНКИНА
ПРОКУРИСТ



Настоящото споразумение в документална форма подписите и другите лични данни са заличени в документ от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД, чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1